

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2062/2532

นางสาว สุรัชณี หรือสุณี ดีแสงทอง หรือ
อิงวีร์วัฒน์

นาย ละ ล่อง บุนนาค กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 454, มาตรา 1012

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะขายที่ดินให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เพื่อทำการปลูกสร้าง
ตึกแถวใหม่ในที่ดินดังกล่าว แล้วจะเสนอขายแก่บุคคลภายนอกทั้งที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเป็นรายห้อง โดยในสัญญามีข้อตกลงว่า ถ้ามีความจำเป็นต้องฟ้องขับไล่ผู้เช่า
เดิมจำเลยที่ 2 จะฟ้องขับไล่เอง และจะไม่เรียกร้องจากจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับค่า
ทดแทนใด ๆ ที่จะให้ผู้เช่าเดิม ดังนี้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดข้อตกลง
ในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้นไม่มีข้อตกลงตอนใดที่แสดงว่าจำเลยที่ 1 ผู้จะขายได้
ร่วมประกอบกิจการในการปลูกสร้างตึกแถวใหม่กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 แม้ในสัญญาจะซื้อ
จะขายจะกำหนดต่อไปอีกว่า ผู้จะขายจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายตึกแถวใหม่อีก
ร้อยละหกสิบของกำไรสุทธิก็เป็นเพียงข้อตกลงในการซื้อขายที่ดินที่ผู้จะซื้อยอมที่จะ
ให้เพิ่มเติมอีกเท่านั้นจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายยอมรับแต่ผลกำไรอย่างเดียวไม่ต้องร่วมรับ
ผิดเมื่อขาดทุนด้วย จึงไม่ทำให้สัญญาจะซื้อจะขายกลายเป็นสัญญาเข้าหุ้นส่วนไปได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเข้าเป็นหุ้นส่วนกัน ปลูกตึกแถวในที่ดินขายบุคคลทั่วไป โดยจำเลยที่ 2 ต้องให้ค่าตอบแทนแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 5,000,000 บาท และแบ่งผลประโยชน์ให้จำเลยที่ 1 อีกร้อยละหกสิบของกำไรสุทธิ โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อขายตึกแถวสี่ชั้นครึ่ง 1 ห้อง ซึ่งปลูกในที่ดินโฉนดที่ 5416 เนื้อที่ 22 ตารางวา จากจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเงิน 800,000 บาท ชำระราคา 6 งวด งวดแรกชำระวันทำสัญญา 100,000 บาท งวดสุดท้าย 300,000 บาท ชำระวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ โจทก์ได้ชำระราคาให้จำเลยไป 5 งวด รวมเป็นเงิน 500,000 บาทแล้ว ครั้นจำเลยที่ 2 ที่ 3 ปลูกสร้างตึกแถวแล้วเสร็จ โจทก์ได้ติดต่อจำเลยทั้งสามขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวให้โจทก์โดยโจทก์จะขอชำระราคางวดสุดท้าย 300,000 บาท จำเลยทั้งสามไม่ยอมโอน โจทก์ได้รับความเสียหาย คิดเช่าดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินที่โจทก์ชำระแต่ละงวด คิดจากวันที่จำเลยได้รับเงินถึงวันฟ้องเป็นเงิน ดอกเบี้ย 375,000 บาท รวมค่าเสียหายของโจทก์เป็นเงิน 875,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 5416 เนื้อที่ 22 ตารางวา พร้อมทั้งตึกแถวสี่ชั้นครึ่งเลขที่ 3/22 ซึ่งปลูกในที่ดินเนื้อที่ดังกล่าวให้โจทก์และรับเงินจากโจทก์ 300,000 บาท หากจำเลยทั้งสามไม่สามารถโอนได้ ก็ให้ร่วมกันหรือแทนกันใช้เงินจำนวน 875,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 500,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จจำเลยที่ 1 ให้การว่า เคยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 หลายฉบับ แต่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ผิดสัญญาไม่ทำการก่อสร้างและชำระเงินให้จำเลยที่ 1 ตามสัญญา จำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญาแล้วและให้ผู้อื่นทำการก่อสร้างต่อไป เมื่อก่อสร้างเสร็จก็โอนขายที่ดินและอาคารให้ผู้อื่นไปเกือบหมดแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 โจทก์จะทำสัญญาจะซื้อขายตึกแถวเลขที่ 3/22 พร้อมที่ดิน 22 ตารางวา ราคา 800,000 บาท และชำระราคาให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 บางส่วนแล้วหรือไม่ จำเลยที่ 1 ไม่รับรองและไม่เคยรับเงินจากโจทก์หรือจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทั้งโจทก์ก็ไม่เคยติดต่อขอชำระเงินให้จำเลยที่ 1 ตึกแถวเลขที่

3/22นายอนันต์ สุขฤทธานนท์ เป็นผู้ก่อสร้าง จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องคืนเงินให้โจทก์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมตึกแถวสี่ชั้นครึ่งซึ่งปลูกในที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ และรับเงินจากโจทก์จำนวน 300,000 บาท หากไม่สามารถโอนได้ ให้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 คืนเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีเป็นเวลา 5 ปี แก่โจทก์คำฟ้องเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ให้ยก โจทก์อุทธรณ์ขอให้ จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วยศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาขึ้นสู่ศาลฎีกาข้อแรกว่าจำเลยที่ 1 เป็นหุ้นส่วน กับจำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2513 จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางปาน นันทากิจวิธน์ ผู้จะขาย ได้ทำสัญญาจะ ซื้อขายที่ดินโฉนดที่ 5416, 5417, 3491 และ 164 อยู่ที่ถนนพลับพลาไชย แขวง ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครกับห้างจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้จะซื้อในราคา 5,000,000 บาท ห้างจำเลยที่ 2 จะทำการปลูก สร้างตึกแถวใหม่ในที่ดินดังกล่าวเสนอขายแก่บุคคลภายนอกทั้งที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเป็นรายห้อง มีข้อกำหนดตามสัญญาว่า "ข้อ 3 ก่อนลงมือทำการปลูกสร้างตึก ใหม่ นั้น ผู้จะซื้อต้องออกเงินทดแทนให้แก่ผู้เช่าตึกแถวเดิมบนที่ดินของผู้จะขาย หรือทำการตกลงตามที่ผู้จะซื้อเห็นสมควร หรือให้ทำการฟ้องร้องขับไล่ผู้เช่าเดิมบน อาคารเก่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้จะซื้อทั้งหมด ทั้งนี้โดยผู้จะขายมอบอำนาจให้ผู้จะซื้อ จัดการดำเนินการได้โดยผู้จะขายไม่ต้องขอใช้เงินใด ๆ คืนให้ผู้จะซื้อทั้งสิ้น ข้อ 4 ใน ระหว่างที่ผู้จะซื้อกำลังตกลงขอใช้ค่าขนย้ายแก่ผู้เช่าตึกบนที่ดินตามสัญญานี้ หรือ ระยะเวลาฟ้องร้องคดีนั้น ผู้จะซื้อจะมีสิทธิเสนอขายตึกแถวพร้อมทั้งที่ดินได้ในนามของ ตนเองโดยต้องได้รับความยินยอมของผู้จะขายก่อนและผู้จะขายต้องได้รับเงินค่า

ขายนั้นผ่อนชำระเป็นค่าที่ดินก่อนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้างและค่าธรรมเนียม ในการขออนุญาตจากทางราชการเพื่อทำการก่อสร้างก็ดี ผู้จะซื้อเป็นผู้ออกทั้งสิ้น ข้อ 5 ผู้จะซื้อต้องรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินและส่วนขาดทุนเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้าง โดยตนเอง แต่ถ้าผู้จะซื้อจะมีกำไรในการนี้ ผู้จะซื้อต้องแบ่งให้ผู้จะขายอีกร้อยละหกสิบ ของกำไรสุทธิ" ดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข จ.6 โจทก์ฎีกาว่าสัญญาตามเอกสาร หมายเลข จ.6 เป็นสัญญาเข้าหุ้นส่วนกันระหว่างจำเลยทั้งสามโดยตามข้อ 3 และข้อ 4 เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำหรือมอบหมายหน้าที่ให้ทำแทนกันสำหรับผู้เป็นหุ้นส่วน กับ ตามข้อ 5 เป็นข้อตกลงที่จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่กระทำร่วมกัน ได้ พิจารณาสัญญาตามเอกสารหมายเลข จ.6 แล้ว เห็นว่า ห้างจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 3 หุ้นส่วนผู้จัดการตกลงจะซื้อที่ดินรวม 4 โฉนด จากจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดก ของนางปาน นันทาภิวัธน์ผู้จะขาย ก็เพื่อจะทำการปลูกสร้างตึกแถวใหม่ในที่ดินดังกล่าวเสนอขายแก่บุคคลภายนอกทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรายห้องจากสัญญาข้อ 3 นั้นเองแสดงให้เห็นว่า ในที่ดินที่จะซื้อขายกันนั้นมีตึกแถวเดิมและมีผู้เช่าอาศัยอยู่ ดังนั้น การที่ห้างจำเลยที่ 2 จะเข้าไปทำการปลูกสร้างตึกแถวใหม่ เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่จะซื้อที่ดินมาทำการปลูกสร้างตึกแถวขายพร้อมที่ดินเป็นรายห้องก็จะ ต้องดำเนินการให้ผู้เช่าตึกแถวเดิมออกไปและทำการรื้อตึกแถวเดิมเสียก่อน ภาระใน การดำเนินการนี้ ได้ตกลงกันให้ห้างจำเลยที่ 2 ไปทำการตกลงกับผู้เช่าเอง หากจะ ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้เช่า ห้างจำเลยที่ 2 ก็จะมาเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายไม่ได้ หรือถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องฟ้องขับไล่ผู้เช่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายก็จะมอบอำนาจให้ห้างจำเลยที่ 2 ไปจัดการดำเนินการฟ้องขับไล่ ผู้เช่า โดยเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดและตามสัญญาข้อ 4 ที่กำหนดให้ห้างจำเลยที่ 2 มี สิทธิเสนอขายตึกแถวใหม่พร้อมทั้งที่ดินได้ในนามของห้างจำเลยที่ 2 ในระหว่างที่ กำลังตกลงหรือฟ้องขับไล่ผู้เช่าให้ออกจากตึกแถวเดิมโดยต้องได้รับความยินยอม และต้องให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายได้รับเงินค่าขายผ่อนชำระเป็นค่าที่ดินก่อน

นั้นล้วนแต่เป็นข้อตกลงในการซื้อขายที่ดินและการชำระราคาที่ดิน ไม่มีข้อตกลง
ตอนใดที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายได้เข้าไปร่วมประกอบกิจการ
ในการปลูกสร้างตึกแถวใหม่ กับห้างจำเลยที่ 2 ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ได้ไปซื้อ
แนวเขตที่ดินเพื่อปลูกสร้างตึกแถวใหม่ด้วยตนเอง เป็นการแบ่งหน้าที่กันทำระหว่าง
จำเลยทั้งสามผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันแล้วนั้น ได้ความจากนายปัญญา รมยานนท์พยาน
โจทก์ว่า ถ้าผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ไม่ใช่เจ้าของที่ดินจะต้องมีหนังสือให้ความ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินแนบมาด้วยก่อนที่จะอนุญาตเจ้าพนักงานโยธาจะต้องออก
ไปตรวจแนวเขต การซื้อแนวเขตที่ดินที่ขออนุญาตนั้น หากเจ้าของที่ดินไม่ไป อาจม
อบอำนาจให้ผู้อื่นไปซื้อแทนได้ เห็นว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายเป็นเจ้าของที่ดิน
มีหน้าที่ที่จะต้องไปซื้อแนวเขตที่ดินที่ยินยอมให้ห้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เข้า
ทำการปลูกสร้างอาคารฉะนั้นลำพังแต่การที่จำเลยที่ 1 ไปซื้อแนวเขตที่ดินให้เจ้า
พนักงานโยธาตรวจตามหน้าที่ที่จำเลยที่ 1 จะต้องกระทำเพื่อให้ห้างจำเลยที่ 2 และ
จำเลยที่ 3 ได้รับหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารจึงหาใช่เป็นการเข้าไปร่วม
ประกอบกิจการในการปลูกสร้างตึกแถวใหม่กับห้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ไม่
ส่วนตามสัญญาข้อ 5 ที่กำหนดให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายได้รับส่วนแบ่งอีก
ร้อยละหกสิบของกำไรสุทธิหากห้างจำเลยที่ 2 ผู้จะซื้อมีกำไรจากการขายตึกแถวใหม่
พร้อมที่ดินด้วยนั้นก็เป็นข้อตกลงในการซื้อขายที่ดินที่ห้างจำเลยที่ 2 ผู้จะซื้อยอมที่
จะให้เพิ่มเติมอีกด้วยเท่านั้นหาได้ทำให้สัญญาจะซื้อขายที่ดินดังกล่าวกลายเป็น
สัญญาเข้าหุ้นส่วนไปไม่ เพราะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายผู้จะขายยอมรับแต่ผลกำไร
อย่างเดียว เมื่อขาดทุนไม่ต้องออกด้วย จำเลยที่ 1 กับห้างจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3
จึงหาใช่เป็นหุ้นส่วนกันไม่"

พิพากษายืน

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ